

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-2 (5002089-88.2023.4.02.5115)

Tema TNU: 5

Situacao do tema: Revisado pelo Tema 145

Questao submetida: Saber se para obtenção da aposentadoria por idade de segurado especial é necessário demonstrar atividade rural no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou à apresentação do requerimento administrativo.

Tese firmada: Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é indispensável o exercício e a demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo (TESE FIRMADA NO TEMA 145).

Fundamento da analise: A decisão aborda a aposentadoria por idade rural e o regime de economia familiar, alinhando-se ao entendimento consolidado no Tema 5 da TNU (e Tema 145/STJ) sobre a necessidade de comprovação da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou atingimento da idade.

Ato sugerido: Negar Seguimento